Institutions administratives — Introduction à l'administration malienne

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-15

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Ce que l'administration est, comment elle s'organise et comment elle est contrôlée : service public et lois de Rolland, administration centrale décrite par ses fonctions, déconcentration et décentralisation rigoureusement distinguées, établissements publics et autorités indépendantes, principes de la fonction publique, et cartographie des contrôles — le tout en méthode prudente, sans organigramme daté, avec renvoi constant aux textes en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La notion d'administration et de service public
• Leçon 2 — L'administration centrale de l'État
• Leçon 3 — La déconcentration : préfets et services déconcentrés
• Leçon 4 — La décentralisation : principes et collectivités territoriales
• Leçon 5 — Les établissements publics et les autorités administratives indépendantes
• Leçon 6 — Le personnel administratif : aperçu de la fonction publique
• Leçon 7 — Le contrôle de l'administration : aperçu
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Qui décide qu'une école ouvre dans ton quartier, qui organise la délivrance des pièces d'identité, qui entretient la route qui mène au marché ? Derrière chacune de ces questions se tient l'administration : l'ensemble des services qui, au nom de l'intérêt général, mettent en œuvre les décisions publiques et rendent les services dont la population a besoin chaque jour. Pour un étudiant en droit, comprendre l'administration est indispensable : c'est elle que le citoyen rencontre concrètement, bien plus souvent que le législateur ou le juge. Ce cours en présente l'organisation générale : ce qu'elle est, comment elle se structure au centre comme sur le territoire, qui la fait fonctionner et comment elle est contrôlée. Chaque leçon suit la même méthode : des principes, un exemple fictif, un exercice corrigé.

La règle de méthode de ce cours doit être posée dès le départ. L'administration y est décrite par ses fonctions et par ses principes — ce qu'elle fait, au nom de quoi elle le fait, selon quelles logiques elle s'organise — plutôt que par un organigramme daté : les structures évoluent au fil des réformes, les intitulés des départements changent, les rattachements se modifient, mais les fonctions et les principes demeurent et permettent de comprendre n'importe quel organigramme nouveau. Pour connaître l'organisation concrète en vigueur au Mali — ses textes, ses institutions, leurs compétences exactes —, l'étudiant doit toujours se reporter aux sources officielles à jour : le Journal officiel et les textes d'organisation qu'il publie. Aucun texte n'est reproduit dans ce cours, et aucun détail de statut ou d'organisation actuel n'y est

affirmé.

Le plan du cours épouse la géographie du sujet. Nous partirons de la notion même d'administration et de son activité caractéristique, le service public, avant de monter au centre : l'administration centrale de l'État. Nous redescendrons ensuite vers le territoire, en distinguant soigneusement deux techniques que tout oppose : la déconcentration, qui déplace des agents de l'État, et la décentralisation, qui reconnaît des collectivités dotées d'élus. Nous rencontrerons alors les organismes spécialisés — établissements publics et autorités indépendantes —, puis les femmes et les hommes qui font fonctionner l'ensemble : les agents de la fonction publique. La dernière leçon bouclera le parcours : une administration puissante n'est acceptable que contrôlée, et nous cartographierons les contrôles qui pèsent sur elle, de toutes natures et de toutes provenances.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir l'administration aux sens organique et fonctionnel, et expliquer la notion de service public.
- Énoncer et appliquer les trois lois du service public synthétisées par Louis Rolland : continuité, adaptabilité, égalité.
- Décrire l'administration centrale de l'État par ses fonctions : départements ministériels, services centraux, coordination.
- Distinguer rigoureusement déconcentration et décentralisation à l'aide de leurs critères : personnalité, nomination ou élection, hiérarchie ou tutelle.
- Distinguer un établissement public d'une autorité administrative indépendante et expliquer la raison d'être de chacun.
- Présenter les principes classiques de la fonction publique : système de la carrière, égalité d'accès aux emplois, équilibre entre droits et obligations des agents.
- Classer les contrôles de l'administration par familles — hiérarchique, juridictionnel, politique, financier et d'audit, médiation — et choisir le contrôle adapté à une situation.

Leçon 1 — La notion d'administration et de service public

Le mot « administration » a deux sens qu'il faut apprendre à distinguer dès la première leçon. Au sens organique, il désigne un ensemble d'organes et de personnes : les services centraux de l'État, ses représentations sur le territoire, les services des collectivités, les établissements publics, et les agents qui les animent. Au sens fonctionnel — on dit aussi matériel —, il désigne une activité : l'ensemble des tâches accomplies pour satisfaire l'intérêt général, comme organiser l'enseignement, entretenir les routes, assurer la sécurité ou délivrer les pièces d'état civil. Les deux sens se répondent : l'administration-organe est l'outil, l'administration-activité est la mission. En droit administratif, on étudie les deux ensemble, car les règles applicables dépendent à la fois de qui agit et de ce qui est fait.

L'activité caractéristique de l'administration est le service public. On peut le définir comme une activité d'intérêt général, assurée ou assumée par une personne publique, et soumise à un régime marqué par des règles protectrices des usagers. Trois éléments se combinent : une finalité — répondre à un besoin collectif que le marché seul ne satisferait pas de la même manière ; un lien avec une personne publique — l'activité est gérée directement par elle ou placée sous sa responsabilité ; et des règles particulières, car l'usager n'est pas un client ordinaire : il a des droits, notamment à l'égalité de traitement. La qualification de service public n'est jamais un simple compliment : elle entraîne des conséquences juridiques précises, sur le fonctionnement du service comme sur la responsabilité de la personne publique.

La doctrine classique a dégagé les principes de fonctionnement de tout service public, que l'on appelle les lois du service public ou lois de Rolland, du nom du juriste Louis Rolland qui les a synthétisées. La continuité : le service doit fonctionner sans interruption injustifiée, car la vie collective en dépend. L'adaptabilité, dite aussi mutabilité : le service doit évoluer avec les besoins, les techniques et les ressources — un service figé trahit sa mission. L'égalité : les usagers placés dans la même situation doivent être traités de la même manière, et l'accès au service ne doit dépendre ni de la fortune, ni des relations, ni de l'origine de l'usager. Ces trois principes, reformulés ici dans les mots du cours, servent de grille de lecture permanente : face à n'importe quel service, demande-toi s'il est continu, s'il s'adapte et s'il traite également ses usagers.

L'essentiel
L'administration se comprend en deux sens : organique (les organes et les agents) et fonctionnel (l'activité d'intérêt général). Son activité caractéristique est le service public, gouverné par trois principes classiques — les lois de Rolland : continuité, adaptabilité (mutabilité) et égalité de traitement des usagers.

Exemple — Fiche d'un service public fictif, testée aux trois lois de Rolland

```
LE SERVICE FICTIF D'ADDUCTION D'EAU
DE LA COMMUNE FICTIVE DE SIBY-LA-NOUVELLE

SA MISSION
Distribuer l'eau potable aux habitants
de la commune, en continu, à un tarif
identique pour tous les abonnés.

TEST 1 — CONTINUITÉ
Le service prévoit une équipe de garde
pour les pannes urgentes et un stock de
pièces de rechange : une rupture de
canalisation ne doit pas priver tout
un quartier d'eau pendant longtemps.

TEST 2 — ADAPTABILITÉ
La commune grandit : le service étend
le réseau aux nouveaux quartiers et
remplace les compteurs défaillants.
Un service qui refuserait d'évoluer
avec la population manquerait sa
mission.

TEST 3 — ÉGALITÉ
Le tarif au mètre cube est le même
pour le commerçant, l'enseignant et
le cultivateur ; les branchements se
font dans l'ordre des demandes, sans
passe-droit pour les notables.

CONCLUSION DE LA FICHE
Le service passe les trois tests :
c'est un service public au sens plein,
et ses usagers peuvent exiger de lui
ces trois qualités.
```

À retenir

- Sens organique : les organes et les agents ; sens fonctionnel : l'activité d'intérêt général. Les deux lectures sont complémentaires.
- Un service public combine une finalité d'intérêt général, un lien avec une personne publique et des règles protectrices des usagers.
- Lois de Rolland : continuité, adaptabilité (mutabilité), égalité — la grille de lecture de tout service public.

Exercice

Un centre de santé fictif de quartier ouvre ses portes uniquement lorsque l'agent responsable « a le temps », ferme sans prévenir pendant de longues périodes, et réserve ses consultations rapides aux personnes recommandées par des notables. Analyse ce fonctionnement au regard des trois lois de Rolland : quel principe est méconnu dans chaque trait décrit ?

✔ Corrigé
Les trois principes sont méconnus, un par trait. Les fermetures imprévisibles et prolongées violent la continuité : les malades comptent sur le centre en permanence, et un service de santé ne peut pas dépendre de la disponibilité arbitraire d'un agent — l'organisation doit prévoir remplacements et permanence. L'ouverture « quand il a le temps » révèle aussi un défaut d'adaptabilité : le service ne s'organise pas en fonction des besoins réels des usagers — des horaires pensés pour la fréquentation, par exemple —, il fonctionne selon la convenance de l'agent, c'est-à-dire à l'envers de sa mission. Enfin, la priorité donnée aux personnes recommandées détruit l'égalité : à situation comparable, l'accès aux soins doit dépendre de critères objectifs — l'ordre d'arrivée, l'urgence médicale — et jamais des relations. L'exercice montre l'utilité de la grille : elle transforme une impression (« ce service fonctionne mal ») en un diagnostic juridique précis, principe par principe. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'administration centrale de l'État

Au sommet de l'administration de l'État se trouve l'administration centrale : l'ensemble des services qui, depuis la capitale, conçoivent les politiques publiques, préparent les décisions du gouvernement et coordonnent l'action des services répartis sur le territoire. Elle est organisée en départements ministériels, chacun chargé d'un grand domaine de l'action publique — l'éducation, la santé, l'agriculture, les finances, la sécurité, domaines cités comme des types : ce cours décrit des fonctions, non l'organigramme du moment, qui évolue au fil des remaniements et se lit dans les textes officiels. Chaque ministère regroupe des services centraux — directions, inspections, services techniques — qui préparent les normes, répartissent les moyens et suivent l'exécution.

Que fait concrètement un service central ? D'abord, il prépare : il étudie les problèmes de son domaine, rédige les projets de textes, construit les programmes et les budgets qui les accompagnent. Ensuite, il impulse : il transmet les orientations aux services déconcentrés et aux organismes rattachés, fixe des objectifs et des calendriers. Il contrôle enfin : il reçoit les rapports des services, évalue les résultats et rend compte au ministre, qui en répond devant le gouvernement et les institutions. Cette triple fonction — préparer, impulser, contrôler — explique la place des cabinets et des secrétariats généraux : le cabinet aide le ministre dans ses choix, le secrétariat général assure la continuité et la coordination de l'administration du ministère par-delà les changements de titulaire.

L'administration centrale n'est pas une addition de forteresses indépendantes : les politiques publiques se croisent — une question d'eau touche l'agriculture, la santé, l'environnement et les finances à la fois. La coordination est donc une fonction centrale à part entière : réunions interministérielles, arbitrage au niveau du gouvernement, documents de programmation communs. Sans elle, chaque ministère optimiserait son domaine au détriment de l'ensemble. Retiens enfin la limite de ce niveau d'administration : la capitale conçoit, mais elle ne voit pas tout. Éloignée du

terrain, elle dépend des remontées des services territoriaux ; une bonne administration centrale est celle qui organise cette écoute autant que son commandement.

L'essentiel
L'administration centrale regroupe, au sommet de l'État, les départements ministériels et leurs services centraux. Leurs fonctions permanentes : préparer les décisions et les textes, impulser l'action des services, contrôler les résultats — le tout coordonné au niveau du gouvernement, car les politiques publiques se croisent.

Exemple — Schéma fonctionnel d'une administration centrale (fonctions, sans organigramme daté)

```
ADMINISTRATION CENTRALE — LIRE PAR FONCTIONS

NIVEAU POLITIQUE
Le gouvernement fixe les orientations
et arbitre entre les départements.

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS (par domaine)
Chaque département couvre un grand
domaine de l'action publique.
Autour du ministre :
- le cabinet : aide aux choix, suivi
des priorités ;
- le secrétariat général : continuité
et coordination des services.

SERVICES CENTRAUX (par ministère)
- Directions techniques : préparer les
normes, les programmes, les budgets ;
- Inspections : contrôler, évaluer,
conseiller les services ;
- Services d'appui : personnel, moyens,
affaires juridiques, communication.

COORDINATION ENTRE DÉPARTEMENTS
Réunions interministérielles, arbitrage
gouvernemental, programmation commune :
une question réelle mobilise presque
toujours plusieurs départements.

CE QUE LE SCHÉMA NE DIT PAS
Ni le nombre ni les intitulés exacts
des départements du moment : ces
éléments changent et se lisent dans
les textes officiels en vigueur.
```

À retenir

- L'administration centrale conçoit et coordonne depuis la capitale ; elle ne gère pas directement le quotidien des usagers.
- Trois fonctions permanentes des services centraux : préparer, impulser, contrôler.

• Un organigramme se lit par fonctions d'abord : les intitulés changent, les fonctions demeurent.

Exercice

Une direction centrale fictive prépare parfaitement ses textes et ses programmes, mais ne reçoit jamais de rapports des services territoriaux et n'évalue aucun résultat. Laquelle des trois fonctions des services centraux fait ici défaut, et quelles conséquences pratiques ce défaut entraîne-t-il ?

✔ Corrigé
C'est la fonction de contrôle qui fait défaut — au sens large : suivre l'exécution, recevoir les retours du terrain, évaluer les résultats. Les conséquences se lisent en cascade. Sans rapports, la direction ignore si ses programmes atteignent les usagers ou se perdent en route ; sans évaluation, elle reconduit des dispositifs inefficaces et laisse se creuser les écarts entre territoires ; sans retour du terrain, ses futurs textes seront préparés sur une image fausse du réel — la fonction de préparation elle-même se dégrade. Le cas illustre une règle générale de l'organisation administrative : les trois fonctions forment un cycle, et rompre le cycle en un point fragilise les deux autres. C'est aussi pour cela que les inspections et les mécanismes de rapport existent au sein des administrations : ils sont les yeux du centre sur le terrain. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La déconcentration : préfets et services déconcentrés

Un État ne peut pas tout décider depuis sa capitale : les distances, la diversité des situations locales et le volume des affaires l'interdisent. La première technique pour rapprocher l'administration des administrés, sans rien céder de l'unité de l'État, est la déconcentration. Elle consiste à transférer des pouvoirs de décision à des autorités situées sur le territoire, mais qui restent des agents de l'État, intégrés à sa hiérarchie. Le représentant de l'État dans la circonscription — gouverneur, préfet ou équivalent selon les textes en vigueur — est la figure centrale de ce dispositif : nommé par le pouvoir central, il le représente, dirige les services de l'État sur place et répond de son action devant le gouvernement.

Autour de ce représentant s'organisent les services déconcentrés : les antennes territoriales des ministères — directions régionales ou locales de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, des finances, selon l'organisation en vigueur. Leur personnel reste du personnel de l'État, leurs moyens viennent du budget de l'État, leurs décisions sont des décisions de l'État, juridiquement imputables à lui. La métaphore classique le dit bien : avec la déconcentration, c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche — la décision se prend plus près du terrain, donc plus vite et mieux informée, tout en restant une décision centrale par sa source et par sa responsabilité.

La déconcentration obéit donc à la logique hiérarchique : le ministre peut donner des instructions aux services déconcentrés, réformer ou annuler leurs décisions, et les

agents sont soumis au pouvoir disciplinaire de leurs supérieurs. Le représentant de l'État joue en outre un rôle de coordination : sur un même territoire agissent les services de plusieurs ministères, et quelqu'un doit en assurer la cohérence au nom de l'État tout entier. Retiens le critère décisif, qui servira dans la leçon suivante : l'autorité déconcentrée n'a pas de personnalité juridique distincte de l'État et n'est pas élue — elle est nommée et révocable. Tout ce qui suit dans ce cours découle de cette distinction fondatrice.

L'essentiel
La déconcentration déplace le pouvoir de décision vers des autorités territoriales de l'État — représentant de l'État et services déconcentrés des ministères — sans créer de personne nouvelle : les autorités sont nommées, hiérarchisées, et leurs décisions restent des décisions de l'État.

Exemple — Sur un même territoire : ce qui relève de la déconcentration (et ce qui n'en relève pas)

```
TERRITOIRE FICTIF — LIRE LES ACTEURS

CÔTÉ DÉCONCENTRATION (agents de l'État)
- Le représentant de l'État dans la
circonscription : nommé, il dirige
et coordonne les services de l'État.
- La direction territoriale d'un
ministère : personnel de l'État,
budget de l'État, instructions du
ministre.
- Un service local des impôts ou de
l'état civil d'État : il applique
sur place des règles nationales.

POINT COMMUN DE CES ACTEURS
Aucune personnalité distincte, aucun
élu : ils agissent AU NOM de l'État,
sous contrôle hiérarchique.

CE QUI N'EST PAS DE LA DÉCONCENTRATION
- Le conseil élu d'une collectivité
et son exécutif : décentralisation
(leçon 4).
- Un établissement public chargé d'une
mission spécialisée : autre logique
(leçon 5).

QUESTION TEST
« Qui a nommé cette autorité, et à qui
rend-elle des comptes ? » — Si la
réponse est « le pouvoir central, dans
une hiérarchie », tu es dans la
déconcentration.
```

À retenir

• Déconcentration : des décisions de l'État prises sur le territoire par ses propres agents nommés.

• Le représentant de l'État coordonne les services déconcentrés et répond devant le gouvernement.

• Critère décisif : ni personnalité juridique distincte, ni élection — nomination et hiérarchie.

Exercice

Dans une circonscription fictive, une direction territoriale de l'agriculture refuse d'appliquer une instruction de son ministre au motif que les cultivateurs de la région préfèrent une autre solution. Juridiquement, cette direction peut-elle opposer ce refus ? Analyse la situation à l'aide des principes de la déconcentration.

✔ Corrigé

Non : la direction territoriale est un service déconcentré, intégré à la hiérarchie du ministère. Le lien hiérarchique signifie que le ministre peut donner des instructions obligatoires à ses services, et que ceux-ci doivent les exécuter — c'est précisément ce qui distingue la déconcentration de la décentralisation, où l'autorité locale élue ne reçoit pas d'ordres. Cela ne rend pas la direction inutile ni muette : sa connaissance du terrain lui donne un rôle de conseil et d'alerte — elle peut signaler au ministère les difficultés d'application, proposer des adaptations dans les marges que les textes ouvrent, et rendre compte des réactions locales. Mais entre alerter et refuser, il y a la frontière de la hiérarchie : un refus d'obéissance exposerait l'agent à la discipline et la décision de refus à l'annulation par le supérieur. Le bon réflexe du juriste est de toujours identifier le lien juridique — hiérarchie ou tutelle — avant de juger ce qu'une autorité pouvait faire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La décentralisation : principes et collectivités territoriales

La décentralisation va plus loin que la déconcentration : elle transfère des compétences de l'État à des personnes publiques distinctes de lui, les collectivités territoriales — régions, cercles et communes, niveaux généraux stables de l'organisation territoriale malienne —, dotées de la personnalité juridique, d'un patrimoine et d'un budget propres. Ces collectivités sont administrées par des organes élus : un conseil délibérant, issu du suffrage local, et un exécutif qui en émane. Leurs décisions sont prises en leur nom propre : une délibération du conseil d'une commune n'est pas une décision de l'État, et c'est la collectivité, non l'État, qui en supporte juridiquement les conséquences.

Pourquoi décentraliser ? Parce que certaines affaires se traitent mieux au plus près des habitants : la voirie de quartier, l'eau potable locale, les marchés, l'entretien des équipements de proximité, selon les répartitions en vigueur. La décentralisation repose sur une idée démocratique forte : ceux qui vivent les problèmes doivent pouvoir choisir ceux qui les traitent, et les en juger aux élections suivantes. Elle repose aussi sur une idée d'efficacité : l'élu local connaît son territoire mieux que le bureau

central. En contrepartie, la décentralisation suppose des transferts de moyens — ressources propres et dotations —, car une compétence sans financement serait un cadeau empoisonné : les textes organisent ce volet financier, dont le détail relève d'eux seuls.

L'autonomie locale n'est pas une indépendance : la collectivité agit dans un cadre national, et l'État exerce sur ses actes un contrôle appelé tutelle. La tutelle moderne, dans son principe, est un contrôle de légalité : le représentant de l'État vérifie que les actes des collectivités respectent la loi ; s'il estime un acte illégal, la voie normale est de saisir le juge, non de décider à la place de la collectivité. La différence avec la hiérarchie est donc radicale : pas d'ordres à donner, pas d'appréciation de l'opportunité — le supérieur hiérarchique peut annuler une décision légale qu'il juge mauvaise ; l'autorité de tutelle ne peut contester qu'une décision qu'elle estime illégale, et devant le juge. Confondre tutelle et hiérarchie est l'erreur symétrique de celle qui confond décentralisation et déconcentration.

L'essentiel
La décentralisation transfère des compétences à des collectivités territoriales distinctes de l'État — personnalité, budget et organes élus propres — qui décident en leur nom. L'État ne les commande pas : il exerce sur leurs actes une tutelle de légalité, par la voie du juge.

Exemple — Charte de principe d'une collectivité fictive

```
COMMUNE FICTIVE DE KÔRÔ-DOUGOU
CHARTE DE PRINCIPE (document d'école)

QUI SOMMES-NOUS ?
Une collectivité territoriale : une
personne publique distincte de l'État,
avec un patrimoine et un budget
propres.

QUI DÉCIDE CHEZ NOUS ?
Un conseil élu par les habitants
délibère ; un exécutif issu du conseil
met en œuvre. Nos actes sont signés et
assumés au nom de la commune.

DANS QUELLES MATIÈRES ?
Les affaires locales que les textes
nous attribuent : par exemple, selon
les répartitions en vigueur, des
questions de proximité — voirie,
marchés, eau locale, équipements de
quartier.

QUELS CONTRÔLES ?
- Tutelle de légalité : le représentant
de l'État peut déférer nos actes au
juge s'il les estime illégaux.
- Contrôle budgétaire et audit selon
les textes en vigueur.
- Le jugement des électeurs, à chaque
échéance.

CE QUE NOUS NE SOMMES PAS
Ni un service déconcentré de l'État,
ni un État dans l'État : une autonomie
encadrée par la loi.
```

À retenir

- Décentralisation = personne distincte + élus + compétences propres + budget propre.
- La tutelle contrôle la légalité, devant le juge ; elle ne commande pas et ne juge pas l'opportunité.
- Compétences transférées et moyens transférés vont ensemble : sans ressources, l'autonomie est fictive.

Exercice

Le représentant de l'État dans une région fictive, estimant qu'une délibération budgétaire d'une commune est légale mais « malavisée », décide de l'annuler lui-même et de la remplacer par un budget qu'il rédige. Cette intervention est-elle conforme à la logique de la décentralisation ? Justifie en distinguant tutelle et hiérarchie.

✔ Corrigé
Non, et le cas cumule deux excès. D'abord, la tutelle est un contrôle de légalité : elle ne permet de contester que les actes estimés illégaux ; une délibération légale — même discutable dans ses choix — échappe à la contestation de tutelle, car apprécier l'opportunité des choix budgétaires locaux appartient aux élus, responsables devant leurs électeurs. Ensuite, même face à un acte illégal, l'autorité de tutelle ne peut ni l'annuler elle-même ni le remplacer : la voie de la tutelle moderne est la saisine du juge, seul compétent pour annuler. Annuler et rédiger à la place, c'est exercer un pouvoir hiérarchique — celui qui lie un ministre à ses services déconcentrés — sur une personne juridiquement distincte : la frontière entre déconcentration et décentralisation est franchie. Le remède aux mauvais choix locaux n'est pas la tutelle, mais le débat démocratique local et, le cas échéant, le contrôle financier et juridictionnel sur les irrégularités. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les établissements publics et les autorités administratives indépendantes

À côté de l'État et des collectivités, l'organisation administrative compte des organismes spécialisés créés pour une mission précise. Les établissements publics sont des personnes publiques distinctes, chargées de gérer un service public déterminé, avec une autonomie de gestion et un budget propre : un hôpital public, une université, un office chargé d'un secteur technique en sont des figures classiques, citées ici comme des types, sans décrire l'organisation d'aucun établissement réel. Le trait juridique majeur de l'établissement public est le principe de spécialité : il ne peut agir que dans le champ de la mission pour laquelle il a été créé — une université organise des enseignements et de la recherche, elle ne se transforme pas en entreprise de travaux publics.

L'établissement public reste rattaché à une personne publique de tutelle — l'État ou une collectivité — qui nomme tout ou partie de ses dirigeants, approuve certains de ses actes selon les textes, et en contrôle la gestion. Son autonomie est donc réelle mais encadrée : elle sert l'efficacité — gérer au plus près de la mission, avec des règles adaptées — sans rompre le lien de responsabilité avec la puissance publique qui l'a créé et qui répond, en dernier ressort, de la continuité du service. On distingue classiquement les établissements à caractère administratif, dont l'activité est un service public administratif classique, et ceux à caractère industriel et commercial, dont l'activité ressemble à celle d'une entreprise : la distinction commande une partie des règles applicables, notamment pour le personnel et les contrats.

Une seconde famille d'organismes répond à un autre besoin : réguler un secteur sensible en tenant le pouvoir politique à distance des décisions quotidiennes. Les autorités administratives indépendantes sont des organismes de l'État — sans personnalité distincte, le plus souvent — investis de missions de régulation ou de protection : veiller à la concurrence, encadrer un secteur technique, protéger des droits. Leur indépendance est fonctionnelle : dans leurs missions propres, elles ne reçoivent pas d'instructions du gouvernement, et leurs membres sont désignés pour

une durée protégée contre les révocations arbitraires. Indépendance ne signifie pas absence de responsabilité : ces autorités agissent dans le cadre que la loi leur fixe, motivent leurs décisions, publient des rapports et répondent devant le juge. Le juriste y voit un aménagement du principe hiérarchique, justifié par la crédibilité que requièrent certaines régulations.

L'essentiel
L'établissement public est une personne publique spécialisée, autonome dans sa gestion mais rattachée à une tutelle, et liée par le principe de spécialité. L'autorité administrative indépendante, elle, est un organisme de régulation de l'État dont la garantie est l'indépendance fonctionnelle — pas d'instructions — sans irresponsabilité : loi, juge et transparence l'encadrent.

Exemple — Grille de classement : établissement public ou autorité indépendante ?

```
CINQ ORGANISMES FICTIFS À CLASSER

1. L'HÔPITAL FICTIF DE LA VALLÉE
Personne distincte, budget propre,
mission : soigner. Rattaché à la
tutelle de l'État.
→ ÉTABLISSEMENT PUBLIC : il GÈRE un
service public spécialisé.

2. LE CONSEIL FICTIF DE LA CONCURRENCE
Organisme collégial ; il surveille les
pratiques des entreprises et peut
sanctionner. Il ne gère aucun service.
→ AUTORITÉ INDÉPENDANTE : il RÉGULE un
secteur, sans instructions.

3. L'UNIVERSITÉ FICTIVE DU FLEUVE
Personne distincte, mission :
enseigner et chercher.
→ ÉTABLISSEMENT PUBLIC.

4. L'AGENCE FICTIVE DE PROTECTION
DES DONNÉES
Elle contrôle les fichiers des
administrations et des entreprises,
y compris ceux de l'État.
→ AUTORITÉ INDÉPENDANTE : sa mission
exige de pouvoir contrôler même
le pouvoir qui l'a créée.

LE TEST EN DEUX QUESTIONS
Gère-t-elle un service public en son
nom ? → établissement public.
Régule-t-elle un secteur en jugeant
les acteurs, État compris ? → autorité
indépendante.
```

À retenir

• Établissement public : personne spécialisée + autonomie de gestion + tutelle + principe de spécialité.

• Autorité indépendante : réguler sans recevoir d'instructions, dans le cadre de la loi et sous le contrôle du juge.

• Le classement se fait par la mission : gérer un service, ou réguler un secteur.

Exercice

Un organisme fictif, créé pour gérer les transports urbains d'une grande commune, décide d'ouvrir une chaîne de restaurants et de vendre des téléphones « pour améliorer ses recettes ». Quel principe cette diversification viole-t-elle, et comment l'analyse diffère-t-elle si l'organisme était une entreprise privée ?

✔ Corrigé
Le principe de spécialité : un établissement public ne peut agir que dans le champ de la mission pour laquelle la personne publique l'a créé — ici, les transports urbains. Ouvrir des restaurants et vendre des téléphones sort de cette mission : ces activités dépassent sa compétence d'attribution et s'exposent à l'annulation, ainsi qu'à la mise en cause des dirigeants, même si elles devaient rapporter de l'argent — l'argument financier ne guérit pas le défaut de compétence. L'analyse est inversée pour une entreprise privée : en principe, elle peut exercer toute activité licite qu'elle choisit, sous réserve des autorisations sectorielles ; sa liberté est la règle, encadrée par le droit commun. C'est la différence entre une personne créée pour une mission — qui doit s'y tenir — et une personne créée pour entreprendre librement. La tutelle existe précisément pour faire respecter cette frontière avant que le juge n'ait à la sanctionner. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le personnel administratif : aperçu de la fonction publique

Aucune administration n'existe sans femmes et hommes pour l'animer : les agents publics. La fonction publique désigne à la fois l'ensemble de ces agents et les règles qui organisent leur situation. Deux grands systèmes d'organisation s'opposent classiquement. Dans le système de l'emploi, l'agent est recruté pour un poste déterminé, un peu comme dans le secteur privé, et sa situation suit ce poste. Dans le système de la carrière — celui dont s'inspirent de nombreuses administrations de tradition francophone —, l'agent entre dans un corps, c'est-à-dire un ensemble d'emplois de même nature, et y progresse au fil de sa vie professionnelle par grades et échelons : il fait carrière dans l'administration, au service successivement de plusieurs postes.

Le système de la carrière repose sur quelques principes classiques. L'égalité d'accès aux emplois publics : nul ne doit être écarté d'un emploi public pour des raisons étrangères au mérite et aux aptitudes, et le concours est la voie ordinaire qui garantit cette égalité en comparant les candidats sur des épreuves. La garantie de l'emploi :

l'agent titulaire n'est pas à la merci d'un changement de supérieur ou de majorité ; cette stabilité protège son impartialité — il sert l'État durablement, par-delà les alternances. En équilibre, des obligations exigeantes : accomplir son service, obéir aux ordres légaux de ses supérieurs, observer discrétion et réserve, servir avec neutralité tous les usagers sans discrimination. Droits et obligations se comprennent ensemble : la protection du statut est la contrepartie de l'exigence du service.

Le détail de ces règles — corps, grades, échelons, modalités des concours, positions de l'agent, discipline — est fixé par les statuts de la fonction publique, textes que ce cours ne décrit pas dans leur contenu actuel et qu'il faut consulter dans leur version en vigueur. Retiens aussi que toutes les personnes qui travaillent pour une personne publique ne sont pas fonctionnaires titulaires : il existe des agents contractuels, recrutés pour des besoins déterminés, et d'autres catégories d'agents publics, dont les situations diffèrent. Le réflexe professionnel, face à un agent, est donc toujours le même : identifier d'abord son statut exact dans les textes applicables, avant de raisonner sur ses droits et sur ses obligations.

L'essentiel
La fonction publique organise la situation des agents de l'administration. Le système de la carrière — corps, grades, échelons, progression — repose sur l'égalité d'accès par le concours et la garantie de l'emploi, en équilibre avec des obligations strictes : service fait, obéissance légale, discrétion, neutralité.

Exemple — Parcours d'un agent fictif, en étapes de principe

```
LE PARCOURS FICTIF D'AWA, AGENTE
(étapes de principe — aucun grade ni
aucun montant réels ne sont affirmés)

ÉTAPE 1 — L'ACCÈS
Awa prépare et réussit un concours
ouvert à tous les candidats remplissant
les conditions générales : l'égalité
d'accès se vérifie aux épreuves.

ÉTAPE 2 — L'ENTRÉE DANS UN CORPS
Elle est nommée dans un corps d'agents
de même nature d'emplois, d'abord en
stage probatoire, puis titularisée si
le stage est concluant.

ÉTAPE 3 — LA PROGRESSION
Au fil de sa vie professionnelle :
avancement d'échelon (ancienneté et
manière de servir), puis possibilité
d'avancement de grade (responsabilités
accrues), selon les règles du statut.

ÉTAPE 4 — LA MOBILITÉ
Affectations successives, y compris
dans des services déconcentrés : la
carrière se déroule sur plusieurs
postes, au service de l'État.

EN FILIGRANE, À CHAQUE ÉTAPE
Des droits (rémunération, congés,
protection) et des obligations
(service, discrétion, neutralité) : le
statut est un équilibre, pas un
privilège.
```

À retenir

- Système de la carrière : l'agent entre dans un corps et progresse ; système de l'emploi : il est attaché à un poste.
- Égalité d'accès (concours) et garantie de l'emploi fondent l'impartialité de l'agent.
- Toujours identifier le statut exact d'un agent dans les textes en vigueur avant de raisonner sur son cas.

Exercice

Un agent titulaire fictif refuse d'appliquer une décision de son administration au motif qu'elle émane d'un gouvernement dont il ne partage pas les opinions politiques. Son refus est-il compatible avec ses obligations ? Quel lien fais-tu entre cette analyse et la garantie de l'emploi dont il bénéficie ?

✔ Corrigé
Le refus n'est pas compatible avec ses obligations : l'agent public doit servir avec neutralité et obéir aux ordres et décisions légaux de sa hiérarchie, quels que soient le gouvernement en place et ses opinions personnelles. C'est le sens profond de la permanence de l'administration : les gouvernements passent, le service continue, et l'usager ne doit jamais dépendre des convictions de l'agent qui le reçoit. Le lien avec la garantie de l'emploi est direct : c'est précisément parce que l'agent est protégé — il ne perdra pas son poste pour avoir servi loyalement un gouvernement puis un autre — que l'on peut exiger de lui cette neutralité sans lui demander un courage héroïque. Le statut protège l'agent pour qu'il serve tout le monde ; en échange, il lui interdit de choisir qui il sert. Seule limite classique de l'obéissance : l'ordre manifestement illégal, situation exceptionnelle que les statuts encadrent et qui ne se confond pas avec un désaccord politique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le contrôle de l'administration : aperçu

Une administration dotée de pouvoirs étendus n'est acceptable, dans un État de droit, que si elle est contrôlée. Le contrôle de l'administration n'est pas une famille unique mais un ensemble de mécanismes complémentaires, que cette leçon cartographie sans prétendre à l'exhaustivité. Le contrôle hiérarchique, d'abord, est interne : le supérieur peut, d'office ou sur recours gracieux ou hiérarchique de l'administré, réexaminer la décision d'un service subordonné, la modifier ou l'annuler. Il est simple et gratuit, mais il reste un contrôle de l'administration par elle-même. Le contrôle juridictionnel, ensuite, est le plus protecteur : le juge compétent vérifie la légalité des actes administratifs et peut les annuler ; l'usager y gagne l'indépendance de celui qui tranche.

Le contrôle politique fait intervenir les institutions représentatives et le débat public : questions adressées aux ministres, travaux des assemblées, examen de rapports publics — il vise moins la légalité d'un acte isolé que la conduite générale de l'action administrative, et sa sanction est politique. Le contrôle financier et d'audit, lui, suit l'argent : vérification des comptes publics, examen de la régularité et du bon emploi des fonds par les institutions spécialisées que les textes organisent, publication de rapports qui éclairent les autres contrôles. Enfin, des voies souples complètent l'ensemble : le médiateur — institution d'intercession qui reçoit les réclamations des usagers, enquête sans pouvoir d'annulation et recommande des solutions — et, en arrière-plan permanent, la transparence : presse, société civile et débat public, qui contrôlent en alertant.

Comment s'orienter dans cette cartographie ? Trois questions suffisent le plus souvent. Que reproche-t-on à l'administration : une illégalité, une mauvaise gestion, une injustice ressentie, un gaspillage ? Qui peut agir : un supérieur, un juge, une assemblée, une institution d'audit, un médiateur ? Et quel résultat cherche-t-on : faire disparaître l'acte, obtenir réparation, corriger une pratique, sanctionner politiquement ? Une même situation peut activer plusieurs contrôles à la fois — ils ne se concurrencent pas, ils se complètent. Le détail de chaque mécanisme — juridictions

compétentes, délais, procédures — relève des textes en vigueur et des cours spécialisés ; cette leçon d'aperçu donne à l'étudiant la carte, qui est déjà l'essentiel du métier.

L'essentiel
L'administration est contrôlée par un faisceau de mécanismes : contrôle hiérarchique (interne), contrôle juridictionnel (légalité, devant le juge), contrôle politique (conduite générale), contrôle financier et d'audit (comptes et bon emploi des fonds), et intercession du médiateur. Ils se choisissent selon le grief, l'acteur et le résultat recherché, et se complètent.

Exemple — Cartographie des contrôles appliquée à une décision fictive contestée

```
LE CAS FICTIF
Un service fictif refuse, par une
décision écrite, l'autorisation qu'un
commerçant avait demandée pour
installer son étal près d'un marché.
Le commerçant conteste.

VOIE 1 — RECOURS À L'ADMINISTRATION
Recours gracieux devant l'auteur de la
décision, ou hiérarchique devant son
supérieur : réexamen interne, simple
et gratuit.

VOIE 2 — LE JUGE
Saisine de la juridiction compétente
pour vérifier la légalité du refus et,
le cas échéant, l'annuler (motifs :
compétence, procédure, motifs, but).

VOIE 3 — LE MÉDIATEUR
Réclamation à l'institution de
médiation : enquête, dialogue,
recommandation — sans pouvoir
d'annuler.

ET EN ARRIÈRE-PLAN
Si l'affaire révèle une pratique
générale : débat public, questions des
élus, audit du service — contrôles
politique et financier, qui visent la
pratique, non ce seul refus.

MÉTHODE
Grief → acteur compétent → résultat
recherché : la carte avant le chemin.
```

À retenir

- Cinq familles : hiérarchique, juridictionnel, politique, financier et d'audit, médiation.

- Le juge contrôle la légalité ; l'audit suit l'argent ; le politique juge la conduite ; le médiateur recommande.
- Les contrôles se complètent : une même situation peut en activer plusieurs.

Exercice

Les habitants d'un quartier fictif se plaignent de deux choses : les fonds annoncés pour rénover leur centre de santé auraient été dépensés sans aucun résultat visible, et le responsable du service refuse de recevoir les délégations du quartier. Pour chaque grief, indique la ou les familles de contrôle les mieux adaptées et ce qu'elles peuvent concrètement produire.

✔ Corrigé
Le premier grief — des fonds sans résultat — relève d'abord du contrôle financier et d'audit : vérification des comptes du service, examen de la régularité des dépenses et de la réalité des travaux, rapport public qui établit les faits. Il peut se doubler d'un contrôle politique — questions des élus, débat sur la gestion du programme — et, si l'audit révèle des illégalités, de suites juridictionnelles ou disciplinaires selon les textes. Le second grief — un responsable qui refuse le dialogue — relève des voies souples : la saisine du supérieur hiérarchique, qui peut rappeler le service à ses obligations, et l'intercession du médiateur, faite pour rétablir la communication entre usagers et administration sans procès. L'exercice montre la règle de choix : on ne demande pas au juge de « suivre l'argent » ni à l'auditeur de « rétablir le dialogue » — chaque famille a son objet, et le bon juriste commence par classer le grief. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Qualifier trois organismes fictifs : la grille complète du cours

Trois organismes fictifs. (A) Le service des pistes rurales d'une région, dirigé par un fonctionnaire nommé par le ministère, financé par le budget de l'État, qui applique sur place les programmes nationaux d'entretien. (B) Le service communal de l'eau d'une commune, créé par délibération de son conseil élu, financé par le budget de la commune, dont les tarifs sont votés par le conseil. (C) Un office national fictif des engrais, personne distincte dotée de son conseil d'administration et de son budget, chargé par l'État d'approvisionner les cultivateurs, dont le directeur est nommé par l'État. Pour chaque organisme : qualifie le mécanisme d'organisation (déconcentration, décentralisation, établissement public), donne au moins deux critères décisifs, et précise le type de contrôle auquel il est soumis.

✔ Corrigé du TD 1
(A) Déconcentration : le directeur est un fonctionnaire nommé, intégré à la hiérarchie du ministère, sans personnalité distincte ; le financement est celui de l'État et les programmes sont nationaux. Contrôle : hiérarchique, complet — instructions, réformation, annulation par le supérieur. (B) Décentralisation : le service appartient à une collectivité dotée d'élus ; la décision fondatrice (la délibération) et les tarifs émanent du conseil élu, le budget est communal, la personnalité est celle de la commune, distincte de l'État. Contrôle : tutelle de légalité, par la voie du juge, plus les contrôles budgétaires prévus par les textes. (C) Établissement public : une personne distincte créée pour une mission spécialisée — l'approvisionnement en engrais —, avec autonomie de gestion et budget propre, mais rattachée à l'État qui nomme son directeur et exerce sa tutelle. Contrôle : tutelle de l'État de rattachement, contrôle financier et d'audit, et principe de spécialité pour son champ d'action. La grille qui a servi — qui nomme, qui finance, quelle personnalité, quel contrôle — est la méthode générale du cours : elle qualifie n'importe quel organisme rencontré dans la pratique. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Un cas de tutelle dans une commune fictive

Dans la commune fictive de Zambougou, le conseil élu vote une délibération ouvrant un nouveau marché de quartier sur un terrain communal. Le représentant de l'État estime l'emplacement mal choisi — il créera des encombrements de circulation — et préférerait un autre terrain. Il envisage trois réactions : (1) annuler lui-même la délibération ; (2) ordonner au maire de choisir l'autre terrain ; (3) transmettre la délibération au juge en soutenant qu'elle viole une règle d'urbanisme. Laquelle de ces réactions est compatible avec la tutelle telle que ce cours la présente en principe ? Analyse les deux autres.

✔ Corrigé du TD 2
Seule la troisième réaction est compatible avec la tutelle. La tutelle est un contrôle de légalité exercé par la voie du juge : si le représentant de l'État estime la délibération illégale — ici, au regard d'une règle d'urbanisme —, son pouvoir est de la déférer à la juridiction compétente, qui tranchera. La première réaction — annuler soi-même — suppose un pouvoir hiérarchique d'annulation qui n'existe qu'à l'intérieur d'une même personne publique : la commune étant une personne distincte, son acte ne peut disparaître que par décision du juge (ou par retrait de la commune elle-même). La deuxième réaction — ordonner un autre choix — est une appréciation d'opportunité déguisée en instruction : l'emplacement d'un marché local relève des affaires de la collectivité, et les inconvénients de circulation, réels ou supposés, sont exactement le type d'arbitrage que le suffrage local confie aux élus. Le cas rappelle la ligne de partage du sujet : protéger la légalité sans gouverner à la place des élus. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Fiche d'orientation : aiguiller trois usagers fictifs vers le bon contrôle

Tu tiens la permanence d'information juridique d'une maison de justice fictive. Trois usagers se présentent. (1) Mme D. a reçu un refus de permis de construire qu'elle croit contraire aux règles d'urbanisme ; elle veut « faire disparaître » ce refus. (2) M. K., agent dans un service, estime que son supérieur le défavorise systématiquement dans ses notations et veut un interlocuteur extérieur, sans commencer un procès. (3) Une association de parents d'élèves s'inquiète de l'état des cantines scolaires de tout un secteur et de l'usage des fonds qui y sont destinés ; elle veut « que la lumière soit faite ». Pour chaque usager : propose la voie de contrôle principale, une voie complémentaire, et formule la phrase d'orientation que tu lui dirais, en précisant la limite de chaque voie.

✔ Attendus du TP 1

Usagère 1 : voie principale, la juridiction compétente en matière administrative, seule à pouvoir annuler le refus pour illégalité ; voie complémentaire préalable, le recours gracieux ou hiérarchique, rapide et gratuit, qui peut faire retirer la décision sans procès. Phrase d'orientation : « Pour faire disparaître une décision que vous croyez illégale, c'est le juge qui annule ; mais commencez éventuellement par demander à l'administration elle-même de se corriger — et vérifiez les délais de recours dans les textes en vigueur. » Usager 2 : voie principale, l'intercession du médiateur ou la saisine de l'autorité hiérarchique supérieure du service — un interlocuteur sans procès ; limite à dire clairement : ni l'un ni l'autre n'annule ni ne sanctionne directement ; ils examinent, recommandent, transmettent. Phrase : « Vous pouvez saisir un médiateur ou l'autorité supérieure : ils entendront les deux parties ; si les faits sont graves et établis, d'autres voies prévues par les statuts existent, avec l'aide d'un conseil. » Usagère 3 : voie principale, le contrôle financier et d'audit — institutions chargées de vérifier l'usage des fonds —, saisi par les canaux que les textes prévoient ; voie complémentaire, le contrôle politique : saisir les élus et rendre le sujet public. Phrase : « Pour savoir ce que sont devenus des fonds publics, ce sont les organes d'audit qu'il faut alerter, et les élus pour porter la question ; leur travail produit des rapports, qui peuvent ensuite nourrir d'autres contrôles. » Dans les trois cas, la méthode est celle de la leçon 7 : classer le grief, nommer l'acteur, annoncer le résultat possible — et sa limite. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vrai ou faux, à justifier en deux ou trois phrases : « Un service déconcentré de l'État, parce qu'il est situé loin de la capitale et connaît bien le terrain, peut adapter librement les règles nationales à sa circonscription, y compris en écartant celles qu'il juge inadaptées. »

✔ Corrigé
Faux. Le service déconcentré connaît mieux le terrain, et c'est sa raison d'être : appliquer les règles nationales au plus près des réalités locales, dans les marges d'appréciation que ces règles ouvrent. Mais il reste un service de l'État, soumis à la hiérarchie et au principe de légalité : écarter une règle nationale qu'il juge inadaptée serait une illégalité, non une adaptation — la mutabilité du service public n'autorise pas chaque service à réécrire les règles qui le gouvernent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Deux organismes fictifs : (X) un conseil chargé de veiller à l'égal accès des candidats aux médias publics pendant les périodes électorales, composé de membres désignés pour une durée déterminée, qui ne reçoit aucune instruction du gouvernement ; (Y) un service des archives d'un ministère, dirigé par un fonctionnaire, sans budget distinct. Qualifie X et Y, et dis pour chacun s'il relève du principe hiérarchique.

✔ Corrigé
X est une autorité administrative indépendante : mission de régulation et de protection — veiller à l'égalité d'accès des candidats —, membres protégés par un mandat à durée déterminée, absence d'instructions du gouvernement. Elle échappe au principe hiérarchique dans l'exercice de sa mission, tout en restant soumise à la loi et au juge. Y est un simple service — central ou déconcentré selon son implantation — sans personnalité ni budget propre : il relève pleinement du principe hiérarchique, ses agents sont des subordonnés et ses décisions sont réformables par le supérieur. La paire d'exercices montre l'éventail du cours : entre la hiérarchie pleine (Y) et l'indépendance fonctionnelle (X), l'organisation administrative gradue ses solutions selon la mission. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Une usagère fictive écrit au service de l'état civil : on lui a demandé une pièce que le texte applicable ne prévoit pas, et son dossier est bloqué depuis lors. Elle veut savoir « qui peut débloquer la situation ». Propose-lui un parcours gradué en trois étapes, de la plus simple à la plus contraignante, en nommant la famille de contrôle mobilisée à chaque étape.

✔ Corrigé
Première étape, le contrôle hiérarchique par la voie amiable : réclamation auprès du chef du service, puis, si besoin, recours hiérarchique devant son supérieur — le supérieur peut ordonner la régularisation du dossier, car l'administration ne peut exiger que les pièces prévues par les textes. Deuxième étape, l'intercession : la saisine du médiateur, qui enquête, dialogue avec le service et recommande une solution ; voie sans pouvoir de contrainte, mais souvent efficace contre les blocages pratiques. Troisième étape, le juge : si l'administration persiste dans une exigence illégale ou un refus injustifié, la juridiction compétente peut être saisie pour faire constater l'illégalité et ordonner la suite prévue par les textes. Le parcours illustre la graduation des contrôles : interne et rapide d'abord, intercession ensuite, juge en dernier ressort — chaque étape gardant son utilité même si la suivante devient nécessaire. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Au sens organique, l'administration désigne…

   A) L'ensemble des règles qui encadrent l'action publique

   B) L'ensemble des organes et des agents qui accomplissent les tâches administratives

   C) Le pouvoir de faire appliquer les lois par la force

2. Les trois lois du service public synthétisées par Louis Rolland sont…

   A) La gratuité, la rapidité et la proximité

   B) La publicité, la transparence et la gratuité

   C) La continuité, l'adaptabilité (mutabilité) et l'égalité

3. Le principe de continuité du service public signifie que…

   A) Le service doit fonctionner sans interruption injustifiée, car les usagers comptent sur lui en permanence

   B) Un service public ne peut jamais être modifié ni supprimé

   C) Les agents doivent travailler sans aucun congé

4. Le représentant de l'État dans une circonscription — gouverneur ou préfet — relève de…

   A) La décentralisation

   B) La déconcentration

   C) La tutelle

5. Une collectivité territoriale se distingue d'un service déconcentré parce qu'elle…

   A) Est dirigée par un fonctionnaire nommé par le ministre

   B) Ne reçoit aucune ressource de l'État

   C) A une personnalité juridique distincte et des organes élus

6. Le contrôle que l'État exerce sur les actes d'une collectivité décentralisée s'appelle…

A) La tutelle, limitée en principe au contrôle de légalité

B) Le pouvoir hiérarchique

C) Le pouvoir disciplinaire

7. Un établissement public se caractérise principalement par…

A) L'absence totale de contrôle de la personne publique qui l'a créé

B) Une personne publique spécialisée, chargée d'un service public déterminé, dotée d'une autonomie de gestion

C) Un statut d'entreprise privée ordinaire

8. L'indépendance d'une autorité administrative indépendante signifie surtout qu'elle…

A) Peut ignorer les lois qui encadrent son domaine

B) N'a de comptes à rendre à personne

C) Ne reçoit pas d'ordres du gouvernement dans l'exercice de ses missions propres

9. Dans le système de la carrière, l'agent public…

A) Est recruté pour un seul emploi et n'évolue pas

B) Entre dans un corps et progresse par grades et échelons au fil de sa vie professionnelle

C) Est engagé par un contrat négocié librement, comme dans le secteur privé

10. Le recours hiérarchique, en matière de contrôle de l'administration, consiste à…

A) Demander au supérieur hiérarchique de l'auteur d'une décision de la réexaminer, de la modifier ou de l'annuler

B) Saisir le représentant de l'État contre une collectivité

C) Publier un rapport d'audit financier

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Sens organique = qui agit (organes, services, agents) ; le sens fonctionnel vise l'activité elle-même, l'accomplissement des tâches d'intérêt général.

2. Réponse C — Continuité du fonctionnement, adaptabilité aux besoins, égalité de traitement des usagers : c'est la grille classique du service public, reformulée dans la leçon 1.

3. Réponse A — La continuité vise le fonctionnement du service pour les usagers ; elle n'interdit ni son adaptation ni son organisation humaine normale.

4. Réponse B — Autorité nommée par le pouvoir central, intégrée à la hiérarchie de l'État, sans personnalité distincte : c'est le cœur de la déconcentration.

5. Réponse C — Personne distincte, conseil élu, budget propre : ces trois critères font la décentralisation ; le service déconcentré reste un service de l'État.

6. Réponse A — La tutelle contrôle la légalité, par la voie du juge ; elle ne donne ni ordres ni pouvoir d'annulation directe, contrairement à la hiérarchie.

7. Réponse B — Spécialité de la mission, autonomie de gestion, rattachement à une tutelle : c'est le portrait de l'établissement public de la leçon 5.

8. Réponse C — Indépendance fonctionnelle : pas d'instructions dans sa mission. Mais la loi la cadre, le juge la contrôle et la transparence l'oblige.

9. Réponse B — Le système de la carrière organise une progression durable dans un corps ; le système de l'emploi, lui, attache l'agent à un poste.

10. Réponse A — C'est le contrôle interne : le supérieur réexamine la décision de son subordonné. Simple et gratuit, il précède souvent la saisine du juge.

Résumé — les notions importantes

• L'administration se lit en deux sens : organique (organes et agents) et fonctionnel (activité d'intérêt général) ; son activité caractéristique est le service public.

• Les lois de Rolland gouvernent tout service public : continuité, adaptabilité (mutabilité), égalité de traitement des usagers.

• L'administration centrale — départements ministériels et services centraux — prépare, impulse et contrôle ; elle se décrit par fonctions, car les organigrammes changent.

• La déconcentration déplace la décision vers les agents territoriaux de l'État (représentant de l'État, services déconcentrés) : nomination, hiérarchie, aucune personnalité distincte.

• La décentralisation transfère des compétences à des collectivités distinctes dotées d'élus (régions, cercles, communes) ; l'État n'y exerce qu'une tutelle de légalité, par la voie du juge.

• Établissements publics : personnes spécialisées et autonomes sous tutelle, liées par le principe de spécialité. Autorités indépendantes : régulation sans instructions, mais sous la loi et le juge.

• Fonction publique de carrière : égalité d'accès par le concours, garantie de l'emploi, en équilibre avec les obligations de service, d'obéissance légale, de discrétion et de neutralité.

• Cinq familles de contrôles : hiérarchique, juridictionnel, politique, financier et d'audit, médiation — à choisir selon le grief, l'acteur compétent et le résultat recherché.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le service public (définition, critères, distinction SPA/SPIC, gestion)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 1-2

Cette vidéo présente la notion de service public, ses critères d'identification et la distinction entre services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux. Elle expose aussi les principes de fonctionnement du service public — les lois de Rolland — que la leçon 1 reformule et applique à un cas fictif.

https://www.youtube.com/watch?v=qVMu5QavXhc

Leçon 2 — Comprendre le droit administratif en 4 minutes

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 1

En quelques minutes, cette vidéo survole l'organisation administrative : administration centrale, déconcentration et décentralisation, puis le service public et ses principes. Elle donne une vue d'ensemble utile avant d'étudier, dans la leçon 2, l'administration centrale décrite par ses fonctions.

https://www.youtube.com/watch?v=veUrYRfc0TI

Leçon 3 — Cours de droit Déconcentration vs Décentralisation

Chaîne : Éditions Pamplemousse (Magazine) · Langue : Français · Niveau : Licence 1

Cette vidéo explique clairement la différence entre déconcentration et décentralisation, deux notions que les étudiants confondent souvent. Elle complète les leçons 3 et 4 : retiens les critères décisifs — personnalité juridique, nomination ou élection des autorités locales, hiérarchie ou tutelle.

https://www.youtube.com/watch?v=ZZm95MAoudI

Leçon 6 — Les droits et obligations des fonctionnaires

Chaîne : Dessine-moi l'essentiel Objectif concours · Langue : Français · Niveau : Licence 1-2

Cette vidéo présente les principaux droits et les principales obligations des fonctionnaires, tels que les organise le statut général dans la tradition administrative française. Elle illustre l'équilibre entre garanties et devoirs que la leçon 6 présente en principes — à vérifier, pour le Mali, dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=pLlUjN2SBDU

Leçon 6 — Droits et devoirs du fonctionnaire territorial : maîtriser l'équilibre fondamental du statut

Chaîne : Flash FPT · Langue : Français · Niveau : Licence 1-2

Cette vidéo est centrée sur l'équilibre du statut : des devoirs stricts — neutralité, discrétion, obéissance encadrée — contre des garanties protectrices pour l'agent. Elle aide à mémoriser la logique droits et obligations avant de refaire l'exercice de la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=XHKk4LLovGI

Sources et références

- Manuels généraux de droit administratif (notions d'administration, de service public et d'organisation administrative), disponibles dans les bibliothèques universitaires francophones : choisis une édition récente et croise toujours leurs développements avec les textes maliens en vigueur.
- Textes d'organisation administrative de la République du Mali, dans leur version en vigueur : à consulter au Journal officiel et auprès des services compétents — ce cours n'en cite volontairement aucun numéro.
- Doctrine classique du service public et de l'administration : les travaux de Léon Duguit sur le service public et la synthèse des lois du service public par Louis Rolland, présentés et discutés dans les manuels de droit administratif.

• Documentation des institutions maliennes de contrôle et de médiation (fonctions générales) : rapports et présentations institutionnelles publics, à lire comme des sources d'information et non comme des textes de règles.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !